

Formas de actividad administrativa. Subvenciones públicas

Policía · fomento · servicio público · arbitral · Ley 38/2003 General de Subvenciones

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

1. Formas de actividad

Forma	Contenido	Claves
POLICÍA	Limitación de derechos por interés general	Declaración responsable (art. 69 Ley 39/2015: efectos desde la presentación) · autorización (derecho preexistente) vs. concesión (ex novo) · sanciones (arts. 25-31 Ley 40/2015)
FOMENTO	Estímulo sin coacción ni servicio público	Medios honoríficos, jurídicos y ECONÓMICOS (subvención)
SERVICIO PÚBLICO	Prestación regular y continua de titularidad pública	Publicatio (128.2 CE) · creación local: Pleno por mayoría absoluta (47.2.k LRBRL)
ARBITRAL	Resolución de controversias entre particulares	Juntas Arbitrales de Consumo y Transporte, Jurados de Expropiación; actos recurribles

PRESCRIPCIÓN SANCIONADORA (art. 30 Ley 40/2015)

Infracciones: muy graves 3 años · graves 2 · leves 6 meses. Sanciones: 3 · 2 · 1 año. ■ Subvenciones: 4 años para infracciones y sanciones (art. 65 LGS). Principios de intervención: art. 4 Ley 40/2015 (necesidad, proporcionalidad, mínima restricción).

Gestión de servicios públicos locales: directa (art. 85.2.A LRBRL: propia entidad, OA, EPEL, sociedad 100% pública — las dos últimas con memoria de sostenibilidad, Ley 27/2013) · indirecta (85.2.B + LCSP: concesión de servicios o contrato de servicios; el contrato de gestión de servicios públicos desapareció con la Ley 9/2017) · compartida: consorcios (adscripción obligatoria, arts. 118-127 Ley 40/2015) y mancomunidades (art. 44 LRBRL).

2. La subvención (Ley 38/2003)

CONCEPTO (art. 2.1) — 3 requisitos cumulativos

Disposición dineraria SIN contraprestación directa + sujeta a objetivo/proyecto/actividad + finalidad de FOMENTO de utilidad pública o interés social. NO son subvención (2.4): aportaciones globales entre AAPP, becas al personal, PREMIOS SIN PREVIA SOLICITUD, subvenciones electorales, cuotas internacionales.

Elemento	Régimen
Principios (8.3)	Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación + eficacia y eficiencia
Plan Estratégico (8.1)	Previo y preceptivo: objetivos, plazos, costes, financiación
Órganos AGE (10)	MINISTROS y SECRETARIOS DE ESTADO
Beneficiario (11, 13, 14)	Obligaciones: cumplir, justificar, comprobación, comunicar otras ayudas, al corriente, contabilidad, conservar documentos 4 AÑOS, reintegrar
Entidad colaboradora (12)	En nombre y por cuenta del concedente; fondos NO integrados en su patrimonio; convenio previo
BDNS (20)	Obligatoria desde 1/1/2016; sin remisión no hay eficacia de la convocatoria
Concesión	Régimen
CONCURRENCIA COMPETITIVA (regla general)	De oficio por convocatoria (BDNS + extracto) · Comisión de valoración · resolución en 6 MESES desde la publicación · silencio DESESTIMATORIO (25.5)
CONCESIÓN DIRECTA (22.2, tasada)	a) nominativas en presupuestos · b) impuestas por norma legal · c) razones excepcionales acreditadas (en AGE: Real Decreto, art. 28)

Fase	Regla	Plazo
Gasto subvencionable (31)	Naturaleza de la actividad, valor de mercado; excluidos intereses deudores, sanciones, gastos judiciales	Pagado antes del fin de la justificación
Justificación (30)	Cuenta justificativa (normal/auditor/simplificada), módulos, estados contables	3 MESES desde el fin de la ejecución
Pago (34)	Previa justificación; caben anticipos con garantías	—
Reintegro (37-42)	Causas: falseamiento, incumplimiento, falta de justificación... + interés de demora DESDE EL PAGO	Prescripción 4 AÑOS · caducidad del procedimiento 12 MESES
Control (44-51)	IGAE (interno) + Tribunal de Cuentas (externo)	—
Infracciones (52-69)	Leves/graves/muy graves; multas y sanciones no pecuniarias	Prescripción 4 AÑOS

TRAMPAS

«Silencio positivo en concurrencia» → NO: desestimatorio (25.5). · «Un premio sin solicitud es subvención» → NO (2.4). · «Los fondos se integran en la colaboradora» → NO (12). · «Concesión directa por conveniencia» → NO: 3 supuestos tasados. · «Prescripción sancionadora de 3 años» → en subvenciones es 4. · «Sigue existiendo el contrato de gestión de servicios públicos» → NO desde 2017.